

감사결과 처분요구서

- 채용 관련 규정 등 준수 관련 특정 감사 -

2022. 11.



감 사 실

▣ 부정·부패신고: ☎02)2660-4110, [홈페이지] Clean Airport ▶ KAC신문고

징 계 · 경 고 요 구

1

제 목 인사규정 등 위반

관 계 부 서 □□실

구 분 채용

내 용

「취업규칙」 제4조(성실의무)는 “직원은 법령, 정관, 그 밖의 사규를 준수하고 직원 상호간에 인격을 존중하여야 하며, 성실 근면하게 근무하여 맡은 바 직무를 완수하여야 한다.”라고 규정하고 있고, 같은 규칙 제5조(품위유지)는 “직원은 공사의 명예와 위신을 손상하는 행위를 하여서는 아니되며 항상 봉사정신을 발휘하고 상호인격을 존중하며 업무를 수행하여야 한다.”고 규정하고 있다.

그리고, 「인사규정」 제39조(성실의 의무)는 “직원은 법령 및 공사의 제규정을 준수하며, 성실히 직무를 수행하여야 한다.”라고 규정하고 있고, 같은 규정 제42조(친절공정 및 품위유지의 의무) 제2항은 ‘직원은 직무의 내외를 불문하고 그 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니된다.’고 규정하고 있다.

대법원은 공사와 유사한 규정을 두고 있는 국가공무원법 제56조¹⁾의 성실의무에 관하여 “공무원은 ... 정부의 정책과 행정에 대한 공적 신뢰를 유지하고 공공의 이익을 도모할 수 있도록 주의를 기울여야 한다고 봄이 타당하며, 이는 공무원

1) 국가공무원법 제56조(성실 의무) 모든 공무원은 법령을 준수하며 성실히 직무를 수행하여야 한다.

에게 부과된 가장 기본적이고 중요한 의무인 성실의무의 내용을 이룬다...”고 판시한 바 있다(대법원 2017. 12. 22. 선고 2016두38167 판결). 또한 국가공무원법 제63조²⁾의 품위유지의무에 관하여는 “품위유지의무란 공무원이 직무의 내외를 불문하고, 국민의 수임자로서의 직책을 맡아 수행해 나가기에 손색이 없는 인품에 걸맞게 본인은 물론 공직사회에 대한 국민의 신뢰를 실추시킬 우려가 있는 행위를 하지 않아야 할 의무”라고 판시하고 있다(대법원 2013. 9. 12. 선고 2011두 20079 판결, 대법원 2019. 12. 24. 선고 2019두48684 판결 등).

가. 전 □□실장 A의 행위

전 □□실장 A(이하 ‘前 실장’이라 한다.)는 자신의 자녀가 공사 상반기 신입 사원 공개채용 전형에 응시한 사실을 2022. 5. 18. 인지하였음에도 불구하고 2022. 5. 23. 면접방법(그룹면접, 개별면접 병행), 면접내용(인성 및 품성, 조직 적응력, 공사 직무이해도, 의사소통능력 등), 평가요소 및 판단기준, 평가등급 및 배점, 합격자 결정방법, 면접전형표 등의 내용이 포함된 ‘2022년 상반기 신입 사원 공개채용 1차 면접전형 시행계획’을 검토·결재하는 등 채용업무를 지속 하였으며, 2022. 5. 27.에서야 「공직자의 이해충돌 방지법」 제5조(사적이해관계자의 신고 및 회피·기피 신청) 제1항³⁾에 따라 ‘사적이해관계자 신고 및 회피 신청서’를 제출하였다.

위와 같은 행위는 외형적으로 보면 관련법과 공사 임직원 행동강령⁴⁾에서 정한 사적이해관계자의 신고에 관한 내용에는 위반되지 않는다.

2) 국가공무원법 제63조(품위 유지의 의무) 공무원은 직무 내외를 불문하고 그 품위가 손상되는 행위를 하여서는 아니된다.
3) 공직자의 이해충돌 방지법 제5조(사적이해관계자의 신고 및 회피·기피 신청) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 직무를 수행하는 공직자는 직무관련자(직무관련자의 대리인을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)가 사적이해관계자임을 안 경우 안 날부터 14일 이내에 소속기관장에게 그 사실을 서면(전자문서를 포함한다. 이하 같다)으로 신고하고 회피를 신청하여야 한다.

10. 공직자의 채용·승진·전보·상벌·평가에 관계되는 직무

4) 공사 임직원 행동강령 제8조(사적 이해관계의 신고 등) ① 임직원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 사장에게 해당 사실을 별지 제18호 서식에 따라 서면(전자문서를 포함한다. 이하 같다)으로 안 날부터 14일 이내에 신고하여야 한다.

2. 임직원의 4촌 이내 친족(「민법」 제767조에 따른 친족을 말한다)이 직무관련자인 경우

그러나 채용의 공정성에 관한 문제는 온 국민의 관심사이며 특히 우리공사와 같은 공공기관에게는 가혹하다 싶을 만큼 엄격한 국민들의 요구가 존재한다. 이러한 상황에서 전 □□실장 A가 채용업무를 총괄하고 있는 부서장으로서 자신의 자녀가 채용 전형에 응시한 사실을 인지한 이상, 국민들은 인지 이후 즉시 채용 관련 업무에서 스스로 회피할 것이라고 기대할 것이다.

따라서 공기업의 평균적인 직원으로서 특히 채용업무 담당부서장으로서 자신의 행위가 채용의 공정성을 해칠 가능성이 있음을 충분히 예상할 수 있었음에도 불구하고, 직무를 회피하지 않고 일반 응시자들에게 공개되지 않은 정보들이 담긴 면접전형 시행계획을 결재하는 등 채용업무를 지속한 행위는 성실의무 위반에 해당한다.

또한 이러한 사실이 정기 국정감사에서 지적되었고 언론을 통해 보도됨으로써 우리공사의 채용 업무에 대한 국민의 불신을 초래하였고, 이로 인해 공사의 명예가 훼손되었으므로 품위유지의무 위반에도 해당한다. 특히 「공직자의 이해충돌 방지법」의 제정취지가 ‘가족채용 비리 등으로 야기된 국민적 불신을 해소하기 위해 이해충돌상황을 적절히 관리하고 통제⁵⁾’하는데 있는 점을 고려하면, 가족 채용 비리로 오인될 만 한 前 실장의 행위는 취업규칙 제4조(성실의무) 및 제5조(품위유지)와 인사규정 제39조(성실의무) 및 제42조(친절공정 및 품위유지의 의무)를 위반한 행위에 해당한다.

5) 법제처 입법예고 2020-43 : 「공직자의 이해충돌 방지법안」 제정 취지 및 주요 내용

나. 전 ◇◇부장 B의 행위

전 ◇◇부장 B(이하 ‘前 부장’이라 한다.)는 2022. 5. 18. 이후 前 실장으로부터 자신의 자녀가 공사 상반기 신입사원 공개채용 전형에 응시한 사실을 전해 듣고, 前 실장에게 관련법과 규정에 따라 ‘사적이해관계자 신고 및 회피신청’ 의무가 발생했음을 인지하였다. 그런데, 前 실장이 ‘2022년 상반기 신입사원 공개채용 1차 면접전형 시행계획’을 검토·결재하는데 있어 본인이 결재를 하는 것에 대한 의견을 물어보았을 때, 前 부장은 아직 직무회피가 결정된 상황이 아니고 직무정지가 된 상황도 아닌데 결재를 안하는 것도 이상하지 않겠느냐는 취지로 답변한 바 있다.

위와 같은 행위는 비록 前 부장이 신고의무 당사자가 아니라는 점을 감안하더라도, 공사의 채용업무에 대한 공적 신뢰를 유지하면서 공공의 이익을 도모할 의무가 있는 ◇◇부서의 간부로서 취업규칙 제4조(성실의무), 인사규정 제39조(성실의무)를 위반한 행위에 해당한다.

조치할 사항

□□실장은 취업규칙과 인사규정을 위반한 아래 관련자에 대하여 ‘징계’ 조치하여 주시고,

- 관련자 : ◎◎본부 □□실 ◇◇부 1급을 A

취업규칙과 인사규정을 위반한 아래 관련자에 대하여 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다.

- 관련자 : ◎◎본부 □□실 2급 B

권 고

2

제 목 채용 관련 위임전결규정에 관한 사항
관 계 부 서 △△실
구 분 규정
내 용

공사에서는 공사 사장의 권한위임 및 직위별 전결권한에 관한 사항을 정하여 능률적인 업무처리를 도모하고 책임경영에 기여하고자 「위임전결규정」을 제정·관리하고 있다.

「위임전결규정」 별표(위임전결사항)에는 직원 인사발령, 계약직 고용계획, 직원의 상벌, 인사위원회 등 HR 업무에 대한 전결기준이 명시되어 있다. 그런데 직원의 채용과 관련해서 채용방침 수립, 각 전형별(서류, 필기, 면접, 체력시험 등) 계획 및 결과, 최종 합격자 선발 등 여러 업무가 있음에도 이러한 업무에 적용할 전결기준이 별도로 명시되어 있지 않다. 이에 □□실에서는 담당자가 채용 절차별 각 업무의 중요도 등을 판단하여 사장 결재 또는 본부장 전결로 처리하였다. 따라서 적절한 권한의 위임과 책임의 명확화로 업무 처리의 명확성 제고를 위해 채용 업무 관련 위임전결기준을 마련할 필요성이 있다.

[관계부서 의견 및 판단] △△실에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

△△실장은 「위임전결규정」에 채용방침 수립, 각 전형별 계획 및 결과, 최종 합격자 선발 등 채용 관련 업무와 관련하여 전결권자를 명시하여, 업무처리 명확성을 제고할 수 있도록 조치하시기 바랍니다.(권고)